

DI DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
RAYUAN MAL BIL:2306-A0010-001-0062

Mohd Azwi bin Bahari

Iwn

Nur Anisah binti Mohd Azhar

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Datuk Haji Abas bin Nordin (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel).

[Pada 5 Ogos 2024/ 30 Muharram 1446H]

Kes Rayuan No. 2306-A0010-001-0062

[Rayuan keputusan Pengesahan perceraian talak 3 sekaligus – Rukun talak dipenuhi mengikut hukum syarak - Samada lafaz talak tiga jatuh tiga sekaligus atau jatuh satu]

Peguam Perayu: - Tuan Mohamad Azrul Azhan bin Mohammad Jamil
(Tetuan Azrul Najah & Associates)

Peguam Responden: Tidak diwakili Peguam Syarie

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Perayu adalah Mohd Azwi bin Bahari, No.K/P: 880803-38-5003 dan Responden adalah Nur Anisah binti Mohd Azhar, No. K/P: 910602-14-5022 adalah pasangan suami isteri yang sah mengikut hukum Syarak. Perayu Dan Responden telah bernikah pada 13 Januari 2019 di Kuala Lumpur. Hasil perkahwinan tersebut, Perayu dan Responden telah dikurniakan 2 orang anak.

[2] Perayu telah melafazkan cerai pada 7 Disember 2021 jam 8.30 pagi dengan lafaz yang dibuat oleh Perayu iaitu "Nur Anisah binti Mohd Azhar, aku ceraikan kau dengan talak 3". Pada 16 Disember 2021, Perayu telah memfailkan Permohonan Pengesahan di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor.

[3] Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor telah membuat keputusan pengesahan lafaz cerai tersebut seperti berikut:

- i- Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii- Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 7 Disember 2021 jam 8.30 pagi adalah sah dan menjatuhkan talak.
- iii- Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talak tiga kali pertama berjumlah tiga talak secara talak Ba'in Kubro terhadap Defenden dengan beridah selama tiga kali suci.
- iv- Mahkamah memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor dan Surat Nikah Nombor Daftar: N/140001/2019/00553 dibatalkan.

[4] Pada 28 Januari 2022 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk merayu keputusan perceraian talak tiga yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Rendah Hulu Selangor. dengan alasan rayuan seperti berikut:

- i- HB terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dan/ atau Hukum Syarak apabila memutuskan kes ini tanpa mempertimbangkan keadaan Perayu sewaktu melafazkan cerai tersebut.
- ii- HB telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dengan tidak mempertimbangkan keadaan dankedudukan Perayu sewaktu lafaz tersebut dilafazkan samada benar-benar mendengar lafaz cerai tersebut atau tidak.
- iii- HB telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menjatuhkan talak tersebut kepada lafaz talak tiga tanpa mengambil kira keadaan Perayu yang menyatakan tidak waras dan dalam keadaan marah sewaktu lafaz tersebut dilakukan.
- iv- HB telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dan/ atau Hukum Syarak apabila menjatuhkan lafaz yang dibuat oleh Perayu jatuh talak tiga tanpa mengambil kira niat sebenar atau tujuan sebenar Perayu samada lafaz cerai tersebut untuk menceraikan talak tiga atau tujuan sebenar Perayu samada lafaz tersebut untuk menceraikan talak tiga atau sebaliknya.
- v- Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak bertanya kepada Perayu sasmada lafaz talak tiga sekaligus tersebut berniat untuk cerai talak tiga atau ingin menceraikan Responden sahaja tanpa berkait dengan bilangan talak.

- vi- Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira keadaan Responden yang dalam keadaan marah dan mengamuk samada Responden benar-benar mendengar lafaz talak tiga yang dilafazkan oleh Perayu atau tidak.

[5] Pada 1/11/22, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menolak rayuan pihak Perayu dan memerintahkan seperti berikut:

- i- Mahkamah menolak rayuan pihak Perayu.
- ii- Mahkamah memerintahkan Penghakiman Saman No:10009-054-0611-2021 adalah dikekalkan dan diperkukuhkan.

[6] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) yang telah menolak rayuan Perayu maka Perayu telah mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah bertarikh 23/6/2023 sebagaimana perintah yang dinyatakan di muka surat 110-111 Rekod Rayuan.

[7] Selanjutnya, berdasarkan Rekod Rayuan muka surat 24 -27, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 27/6/2023 dan Alasan Rayuan bertarikh 17/7/2023 dengan mengajukan 2 persoalan di dalam alasan Rayuan untuk diputuskan iaitu oleh Mahkamah Rayuan Syariah iaitu:

- i- Samada isu kewarasan akal memberikan kesan kepada jatuhnya talak tiga;
- ii- Samada lafaz talak tiga jatuh tiga sekaligus atau jatuh satu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

ISU 1: Samada isu kewarasan akal memberikan kesan kepada jatuhnya talak tiga

[8] Setelah meneliti Rekod Rayuan Kami bersetuju bahawa rukun-rukun talak telah diulas dan diambil pertimbangan oleh Hakim Bicara Mahkamah Rendah dalam membuat keputusan.

[9] Berdasarkan Alasan Penghakiman yang dikemukakan dalam rekod Rayuan muka surat (13), Kami dapati Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) ada memetik dapatan Hakim Bicara berkenaan keadaan kewarasan Perayu ketika melafazkan lafaz talak tersebut di perenggan (12) Alasan Penghakiman.

[10] Kami juga merujuk kepada muka surat (14-15), di perenggan (14) Alasan Penghakiman dan kami dapati Hakim Bicara telah menimbang dengan sewajarnya keadaan kewarasan Perayu dalam memutuskan jatuhnya talak 3. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) bahawa Perayu ketika lafaz cerai berlaku dalam keadaan emosi Perayu tidak stabil tetapi kewarasan tindakan masih lagi wujud.

[11] Merujuk muka surat (16-17) Alasan Penghakiman, Kami juga bersetuju dengan petikan hukum syarak yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) iaitu:

"Namun Fuqaha' berbeza pendapat mengenai talak yang diucapkan dalam keadaan marah biasa (thalaq al-ghadban). Pendapat yang rajih adalah menurut Ulama' Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i talaknya jatuh.

[Hani Abdullah Jubair, Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadban, Hal: 19; Ibnu Qayyim, Ighatsatul Lahfan Fi Hukm Thalaq al-Ghadban, hal.61]

[12] Ini berdasarkan dalil dengan riwayat Mujtahid bahawa Ibnu Abbas RA didatangi oleh seorang lelaki yang berkata:

" Saya telah menjatuhkan talak tiga kali pada isteriku dalam keadaan marah." Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak boleh menghalalkan untukmu apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu telah mendurhakai Allah dan isterimu telah haram bagimu."

[HR Daruqutni, 4/34. Hani Abdullah Jubair, Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadban, hal 24]

[13] Kami bersetuju dengan kesimpulan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) di perenggan (19) Alasan Rayuan, bahawa keputusan Hakim Bicara di mana siasatan telah dilaksanakan oleh Hakim bicara dengan mengambil kira keadaan Perayu dan Responden dalam memutuskan keadaan marah Perayu adalah ditahap marah biasa yang tidak sampai menghilangkan kesedaran akal.

ISU 2: Samada lafaz talak tiga jatuh tiga sekaligus atau jatuh satu

[14] Bagi isu yang kedua, Kami merujuk perenggan 22 yang menyatakan bahawa Hakim Bicara telah menjalankan siasatan yang sempurna mengenai isu tersebut. Pengakuan Perayu dan Responden berkenaan lafaz talak tiga

tersebut terhadap perkahwinan Perayu dan Responden sudah memadai bagi Hakim Bicara membuat keputusan. Tambahan pula lafaz yang dilafazkan adalah lafaz yang soreh dan jelas, sebagaimana kaedah fihiyyah :

إذا تعارض بين الملفوظ والمنوى قدم الملفوظ

"Apabila berbeza antara lafaz dan apa yang diniatkan, maka diutamakan lafaz"

[15] Kami juga berpuashati Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) telah membuat pertimbangan yang mendalam terhadap dapatan Hakim Bicara dan menyatakan di perenggan (23) Alasan Penghakiman bahawa rukun-rukun talak telah dipenuhi oleh Pihak-pihak dan berpuas hati Perayu adalah seorang baligh, berakal, tidak gila, waras/sedar dan telah melafazkan talak tanpa paksanaan di sisi Hukum Syarak.

[14] Kami berpendapat merujuk kepada Rekod Rayuan, tiada sebarang keadaan atau kecacatan oleh Hakim Bicara yang boleh kami campur tangan terhadap keputusan Hakim Bicara dan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) dalam memutuskan lafaz soreh tersebut dinafikan. Kami sebulat suara memutuskan memperkukuhkan dapatan dan keputusan yang telah dibuat pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan).

[15] Kami ingin mengingatkan para suami agar berhati-hati ketika melafazkan talak di luar Mahkamah kerana hal berkaitan talak tidak boleh di buat main-main dan gurauan senda seperti pepatah melayu " *Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya*".

KEPUTUSAN

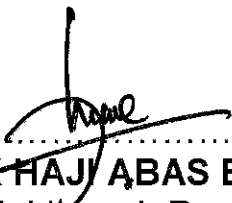
SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- 1- Mahkamah **MENOLAK** rayuan pihak Perayu.
- 2- Mahkamah memerintahkan Penghakiman Mahkamah Rendah Syariah Saman No.:10009-054-0611-2021 bertarikh 24 Januari 2022 dan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) Saman No: 10500-054-0012-2022 adalah dikekalkan dan diperkukuhkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:


.....
2. YA DATUK HAJI ABAS BIN NORDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor


.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor